

1501232-30.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR SILVA DE LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOÃO VITOR SILVA DE LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 16h00min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501232-30.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501232-30.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR SILVA DE LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOÃO VITOR SILVA DE LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 16h00min, na Viela Serrana, 2, de frente - Vila Heleamar - Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiro 06 porções de cocaína e 04 porções de Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls.45), sobrevindo citação (fls.46) e resposta escrita (fls.50).

Ratificado o recebimento da denúncia, designou-se instrução processual, com inquirição de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima, pois constatou-se que a certidão de fls.20/21 refere-se a homônimo. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.57/59. Igualmente a prova da autoria, diante da espontânea e detalhada confissão dos acusados.

Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que na data dos fatos se dirigiram ao local dos fatos, onde segundo levantamentos efetuados funcionaria um ponto de vendas de drogas. Lá chegando, como estavam fazendo o uso de viaturas descaracterizadas puderam observar que o acusado estava em uma bicicleta efetuando a venda de drogas. Realizada uma breve campana puderam observar uma pessoa conversando com o acusado, o qual recebeu algo da pessoa que se aproximou dele e depois o acusado foi até o muro e no muro retirou de um buraco a droga e entregou para o usuário. Como tal atitude é condizente com o tráfico de drogas deliberaram pela abordagem sendo que quando o abordaram o acusado de pronto confessou a venda de drogas e entregou o restante das drogas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

Assim, a procedência total da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da menoridade e da confissão, pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos era primário. Cumpre destacar que a certidão de fls. 20/21 trata de homônimo, o que foi verificado nesta data, em consulta processual ao SAJ.

Aliás, tal situação foi apontada na decisão proferida em sede custódia (fls.29), quando deferiu-se a liberdade provisória.

Além disto, ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6ª. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JOÃO VITOR SILVA DE LIMA, filho de Ladyjane Da Silva e Jose Alberto De Lima, RG nº. 62.591.984, como incurso no art. 33, §4, da Lei nº.11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA